



20 ביוני, 2023

סופווייב מדיקל בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

מתאר

על-פי סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000 ("תקנות המתאר"), דוח הצעה פרטית לא מהותית על-פי תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית");

יחד עם

דוח הצעה פרטית לא מהותית

על-פי תקנות הצעה פרטית;

להצעה של

עד 172,050 אופציות (לא רשומות למסחר), הניתנות למימוש לעד 172,050 מניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 13 להלן), בהתאם למחיר המימוש כמפורט בסעיף 8 להלן, על-פי תכנית אופציות משנת 2017 של החברה, המוצעות, ללא תמורה, לעובדים אשר בניהם לבין החברה או חברה בת (בבעלותה המלאה של החברה) ("חברת הבת") מתקיימים יחסי עובד-מעביד והם אינם נושאי משרה או בעלי עניין מכוח החזקותיהם.

תאריך המתאר : 20 ביוני, 2023

תוכן עניינים

פרק א – מבוא והיתרים	3
1. מבוא	3
2. ההיתרים והאישורים הנדרשים	5
3. סמכות רשות ניירות ערך	5
פרק ב' – פרטי ההצעה וניירות הערך המוצעים	5
4. הניצעים	5
5. ניירות הערך המוצעים	5
6. נאמן	6
7. הודעה לניצעים והסכם אופציות	6
8. מחיר המימוש והתמורה	6
9. תקופת ההבשלה (Vesting)	6
10. מועד פקיעת האופציות	7
11. הליך מימוש האופציות	8
12. ניהול תכנית האופציות	9
13. התאמות	9
14. איסור העברה	10
15. מיסוי	11
16. הוראות חסימה החלות על הניצעים	11
פרק ג' – הזכויות הנלוות למניות החברה	12
17. הזכויות הנלוות למניות החברה	12
פרק ד' – פרטים נוספים	13
18. הון המניות של החברה למועד המתאר	13
19. פרטים אודות שערי הבורסה של מניות החברה	13
20. הערך הכלכלי של האופציות המוצעות על-פי מתאר זה	13
21. מחירי מניות החברה בבורסה	14
22. אי התחייבות להעסקה/שכירת שירותים/להמשך שירות	14
23. היעדר מצג	14
24. הסכמים בנוגע לניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה	14
25. הפניה לדוחות החברה ועיון במסמכים	15
26. פרטים על נציגיה של החברה לעניין הטיפול במתאר זה	15

**יובהר כי כל התייחסות בדוח זה למתאר, מהווה התייחסות למתאר ולדוח ההצעה הפרטית
לא מהותית, ביחד.**

פרק א' – מבוא והיתרים

1. מבוא

1.1. החברה התאגדה בישראל והיא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"). חברת הבת מוחזקת במלואה על ידי החברה.

1.2. בחודש פברואר 2017, אישר דירקטוריון החברה תכנית להענקת אופציות (שאינן סחירות או רשומות למסחר), לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים אחרים של החברה, בהתאם לסעיפים 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (בהתאמה: "הפקודה" או "תכנית האופציות"). לפי תכנית האופציות, והחלטת הדירקטוריון האמורה, החברה רשאית להעניק מכוחה, לניצעים במסגרת מתאר זה, ללא תמורה, אופציות ("האופציות"), הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("המניות" או "מניות המימוש"), בהתאם למחיר מימוש כמפורט בסעיף 8 למתאר זה וכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 13 להלן ובהתאם לתנאי תכנית האופציות וכמפורט להלן.

1.3. מטרת תכנית האופציות ויעדיה היא קידום האינטרסים של החברה על ידי מתן הזדמנות לניצעים לרכוש זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות כאמור, לפי העניין, ובכך להעניק לכל אחד מאותם ניצעים תמריץ נוסף להתחיל ולהמשיך להיות מועסק בחברה או בחברה קשורה או להיות קשור עמן, לפי העניין, ולעודד את תחושת השותפות בבעלות ולתמרץ את ענייניו או עניינה החיוביים בהצלחת החברה והחברה הקשורה בה מועסק אותו ניצע או עימה הוא קשור.

1.4. עד לפרסום מתאר זה, הקצתה החברה (במסגרת תכנית האופציות) 7,296,417 אופציות. כמו כן, יובהר כי תכנית האופציות אינה מוגבלת בכמות. לפרטים נוספים אודות תכנית האופציות ראו סעיף 3.6 בפרק 3 לתשקיף שפרסמה החברה ביום 11.5.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-083229) ("התשקיף").

1.5. ביום 9.5.2023, החליט דירקטוריון החברה, על הקצאת אופציות לעובדים שאינם "צד מעוניין" כמשמעו בסעיף 5(270) לחוק החברות ("הניצעים"), וזאת על-פי תנאי תכנית האופציות וכמפורט במתאר זה. כל הניצעים אינם נושאי משרה בחברה.

1.6. מתאר זה חל על הקצאתן של עד 172,050 אופציות בסך הכל, אשר כולן תוקצינה ל-25 עובדים של החברה או של חברת הבת, שאינם נושאי משרה בחברה ואינם בעלי עניין מכוח החזקותיהם, ואשר מתקיימים בינם לבין החברה או לבין חברת הבת יחסי עובד מעביד. יצוין כי חלק מהניצעים הינם תושבי ארה"ב וחלק מהניצעים הינם תושבי ישראל.

1.7. בהנחת הקצאה ומימוש של מלוא 172,050 האופציות הניתנות להקצאה על-פי מתאר זה, מהוות המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש אופציות אלו, נכון למועד הגשת מתאר זה, כ-0.50% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה¹, וכ-0.41% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.²

1.8. הקצאת האופציות לניצעים על-פי מתאר זה תבוצע בהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, לתקנות המתאר, לתקנות הצעה פרטית ובמסגרת תכנית האופציות, וכן כפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על-פי דין, כמפורט בסעיף 2 להלן, ופרסום דיווחים כנדרש על-פי דין.

1.9. התקופה להקצאת האופציות על-פי מתאר זה תחל מחלוף 14 ימי עסקים ממועד הגשת מתאר זה (וכפוף לקבלת האישורים הנדרשים) ותסתיים בתום 36 חודשים מיום פרסומו של המתאר ("**תקופת המתאר**").

1.10. יובהר, כי לא תבוצע הקצאה על-פי מתאר זה לניצע אשר הוא בעל שליטה בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), או למי שהוא צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, או בעל עניין מכוח החזקותיו במניות החברה עובר להקצאה, או שיהפוך לבעל עניין.

1.11. החברה שמרה או תשמור מעת לעת בהונה הרשום מניות רגילות בכמות מספקת לשם הקצאת כל מניות המימוש לניצעים תחת תכנית האופציות. ככל שאופציה שהוענקה על-פי מתאר זה תפקע או תבוטל טרם מימושה או שהניצע יוותר על מימוש אופציה כאמור, תחזורנה אופציות אלה למאגר האופציות ממנו רשאית החברה להעניק אופציות בהתאם להוראות תכנית האופציות ומתאר זה.

2. ההיתרים והאישורים הנדרשים

הקצאת האופציות המוצעות על-פי מתאר זה כפופה לקבלת האישורים המצטברים המפורטים להלן, אשר התקיימותם המלאה היא תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההקצאה לניצעים:

2.1. אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברה כנדרש על-פי דין. ביום 9.5.2023 אישר דירקטוריון החברה את הקצאת האופציות לכל הניצעים.

2.2. אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות אשר תנבענה ממימושן של האופציות המוצעות על-פי תכנית האופציות ומתאר זה. בכוונת החברה לפעול לקבלת אישור הבורסה כאמור בסמוך לאחר פרסום מתאר זה.

¹ מבלי להתחשב בניירות הערך ההמירים שבמחזור שטרם מומשו או הומרו או פקעו, נכון למועד פרסום מתאר זה ("**ניירות הערך ההמירים הקיימים**").

² "**דילול מלא**" – בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים והקצאה ומימוש של כל האופציות הניתנות להצעה על-פי מתאר זה.

3. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לסעיף 9 לתקנות המתאר, רשאית רשות ניירות ערך ("הרשות") להורות לחברה, בתוך 14 ימי עסקים ממועד הגשת מתאר זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע למתאר וכן להורות על תיקונו בתוך מועד שתקבע. הורתה הרשות על תיקון המתאר, רשאית הרשות להורות על דחיית המועד להתחלת התקופה למתן האופציות המוצעות תחת מתאר זה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום פרסום התיקון הנדרש למתאר. במקרה כאמור, תינתן לניצעים הודעה בכתב שבה יפורטו התקופה למתן האופציות והעובדה שהחברה ביצעה תיקון על-פי הוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. הורתה הרשות על דחיית מועד תחילת התקופה למתן האופציות, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה. חלפו 14 ימי עסקים ממועד הגשת המתאר ולא ניתנה הודעה כאמור על-ידי הרשות, תהא רשאית החברה להקצות את האופציות לניצעים על-פי המתאר, ובלבד שנתמלאו יתר התנאים הקבועים בתקנות המתאר והתקבלו כל האישורים וההיתרים הנדרשים לכך על-פי דין.

פרק ב' – פרטי ההצעה וניירות הערך המוצעים

4. הניצעים

- 4.1. על-פי מתאר זה, האופציות תוענקנה לעובדי החברה או חברת הבת, כאשר כאמור בסעיף 1.5 לעיל, כל הניצעים אינם נושאי משרה, וזאת במסגרת ההצעה הפרטית לא מהותית כאמור כמפורט לעיל ולהלן. יצוין כי הניצעים אינם בעלי עניין מכוח החזקותיהם וכי מתקיימים יחסי עובד מעביד בינם לבין החברה או חברת הבת.
- 4.2. מתאר זה חל על הקצאתן של עד 172,050 אופציות בסך הכל, אשר כולן מוצעות ל-25 עובדי החברה או חברת הבת שאינם נושאי משרה.

5. ניירות הערך המוצעים

- 5.1. במסגרת המתאר יוצעו לניצעים, ללא תמורה, עד 172,050 אופציות, שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש לעד 172,050 מניות רגילות, בהתאם למחיר מימוש כמפורט בסעיף 8 להלן, וכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 13 להלן.
- 5.2. במקרה של פקיעת אופציה או ביטולה מסיבה כלשהי בטרם מימשו אותה או ויתרו עליה באופן מלא, כי אז ניתן יהיה להחזיר אופציה כאמור למאגר האופציות ממנו רשאית החברה להעניק אופציות וניתן יהיה להעניקה מחדש מכוח תכנית האופציות ומתאר זה (בהתאם לתקופת המתאר כאמור בסעיף 1.9 לעיל) או מתאר או דיווח אחר שיידרש על-פי דין.
- 5.3. האופציות המוצעות על-פי תכנית האופציות ומתאר זה לא תירשמה למסחר בבורסה. החברה תפעל לרישומן של כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות למסחר בבורסה כמפורט בסעיף 2 לעיל.
- 5.4. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת).

6. נאמן ומסלול המס הרלוונטי

6.1. כל הניצעים הינם עובדי החברה או חברת הבת ותושבי מדינת ישראל או ארה"ב, ומשכך ההענקה על-פי מתאר זה תתבצע במסגרת תכנית האופציות.

6.2. ביחס לניצעים שהינם תושבי מדינת ישראל, תבוצע ההקצאה של האופציות תחת מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודה והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שישונו מעת לעת. האופציות המוצעות לניצעים כאמור יוקצו לאי.בי.אי. ניהול נאמנויות שמונה כנאמן על-ידי החברה בהתאם לסעיף 102 לפקודה ואושר על-ידי רשויות המס ("הנאמן").

6.3. ביחס לניצעים שהינם אזרחי ותושבי ארה"ב, האופציות יוקצו להם תחת מסלול Incentive Stock Option (ISO) בהתאם להוראות סעיף 422(b) ל-United States Internal Revenue Code of 1986, כפי שישונה מעת לעת, על פי הדין האמריקאי.

7. הודעה לניצעים והסכם אופציות

7.1. סמוך לאחר פרסום המתאר ולפחות 45 ימים לפני הענקת האופציות בפועל לכל ניצע, תפרסם החברה הודעה על הגשת המתאר במקום העבודה שבו מועסקים הניצעים, או תפעל בכל דרך אחרת המותרת על-פי דין.

7.2. הענקת האופציות לניצעים בהתאם לתכנית האופציות ולמתאר זה תיעשה באמצעות הסכם אופציות בכתב בין החברה לבין כל ניצע ("הסכם האופציות") בו יצוינו, בין היתר, מספר האופציות המוענקות, מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות, מועדי הבשלת האופציות, מחיר המימוש למניה ותנאים אחרים, כפי שייקבעו על-ידי הדירקטוריון ובהתאם לתכנית האופציות.

7.3. כל ניצע יידרש לחתום, בנוסף על הסכם האופציות, על כל מסמך אחר שיידרש על-ידי החברה או חברה קשורה כלשהי, בין לפני ובין אחרי הענקת האופציות (לרבות ומבלי לגרוע, כל מסמך והתחייבות מקובלים כלפי הנאמן (כהגדרת המונח להלן) או רשויות המס, ככל שנדרש).

8. מחיר המימוש והתמורה

8.1. בהתאם לתכנית האופציות, מחיר המימוש לכל ניצע יהיה כפי שיקבע דירקטוריון החברה לגביו וכקבוע בהסכם האופציות הרלוונטי. מחיר המימוש יהא בש"ח.

8.2. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה כאמור בסעיף 1.4 לעיל, מחיר המימוש שישולם בגין כל האופציות המוצעות על-פי מתאר זה הוא 9.17 ש"ח למניית מימוש. מחיר המימוש נקבע על בסיס מחיר מניית החברה בתום יום המסחר שבו נתקבלה החלטת דירקטוריון החברה אודות הענקת האופציות (דהיינו – שער הנעילה של מניית החברה ביום 9.5.2023).

8.3. האופציות תוקצינה לניצעים ללא תמורה במזומן וכחלק מתנאי העסקתם.

9. תקופת ההבשלה (Vesting)

9.1. תקופת ההבשלה ביחס לאופציות המוצעות ל- 5 ניצעים על-פי מתאר זה תעמוד על 4 שנים, כדלקמן: (א) בחלוף 12 חודשי שירות רציף של הניצע ממועד תחילת העסקתו בחברה או ממועד אישור הקצאת האופציות על ידי הדירקטוריון (לפי העניין והחלטת הדירקטוריון, ביחס לכל ניצע וניצע), יבשילו 25% מהאופציות; (ב) בחלוף כל 3 חודשים נוספים של שירות רציף על-ידי הניצע יבשילו 6.25% מהאופציה, עד להבשלת 100% מהאופציות בחלוף 4 שנים ממועד ההענקה.

9.2. תקופת ההבשלה ביחס לאופציות המוצעות ל- 20 יתר הניצעים על-פי מתאר זה תעמוד על שנה החל מיום 9.5.2023, באופן שבסוף השנה יבשילו כל האופציות שהוקצו.

9.3. בהתאם להוראות תכנית האופציות, דירקטוריון החברה יהא רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להאיץ את תקופת ההבשלה לאופציות, כולן או חלקן, ללא הגבלה ולרבות במקרה של מיזוג בכפוף להוראות תקנון החברה.

10. מועד פקיעת האופציות

10.1. עם סיום מתן שירותיו של הניצע, מכל סיבה שהיא, כל האופציות שהוענקו לו ושטרם הבשילו, יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלים וחסרי כל תוקף.

10.2. בנוסף, במקרה של סיום שירותיו של ניצע עקב קיום "עילה"³, אזי (א) כל האופציות של ניצע כאמור שהבשילו, יפקעו לאלתר, ויהפכו, ביום של סיום ההתקשרות בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף. וכן, (ב) כל האופציות שלא הבשילו יסתיימו ויפקעו ביום בו לניצע נודע על הפסקת העבודה או השירות או בכל מועד מוקדם יותר שיקבע דירקטוריון החברה. אם לאחר סיום ההתקשרות אבל לפני מימוש האופציות שהוענקו לניצע, דירקטוריון החברה יקבע כי טרם או לאחר לסיום ההתקשרות, הניצע התנהל באופן המהווה "עילה", אזי, זכות הניצע לממש את האופציות שניתנו לו תסתיים מיד בסמוך לסיום ההתקשרות והאופציות יפקעו. החלטת דירקטוריון החברה באשר להתרחשותה של "עילה" תהווה החלטה סופית לצורך כלל מטרות תכנית האופציות.

10.3. אלא אם כן נקבע אחרת על-ידי הדירקטוריון (קביעה אשר לא תהיה כפופה לאישור בעלי המניות, אלא אם אישור כאמור דרוש על-פי הדין החל), לאחר סיום שירותיו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו, ייחשב כמוקדם מבין: (1) מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או (2) 3 (שלושה) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

³ בעניין זה, המונח "עילה" משמעו, בקשר עם סיום הסכם העבודה או מתן השירותים של הניצע לחברה או לחברות הקשורות ומהווה בסיס לסיום כזה (א) כפי שמוגדר בהסכם העבודה או בהסכם השירותים בין החברה ו/או החברות הקשורות והניצע; (ב) אם מונח זה אינו מוגדר, משמעו של המונח תהיה כפי שיוגדר להלן, אך לא מוגבל לכך: כל הפרה של חובות האמון או חובת הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה כלשהי (לרבות ומבלי לגרוע, כל חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה כלשהי); כל התנהלות הפוגעת באופן מהותי בעסקי החברה או חברה קשורה כלשהי; או, כל הפרה מהותית של הניצע: (i) את הסכם העבודה או השירותים שלו; או (ii) כל התחייבות אחרת כלפי החברה או החברה הקשורה.

10.4. על אף האמור, במקרה של סיום העסקה מסיבות של מוות, פרישה או נכות, יחולו ההוראות הבאות: (א) מוות – אם סיום התקשרות נובע ממות הניצע, אזי, העיזבון של הניצע, הנציג הראשי או הנהנים מעיזבונו, רשאים לממש את האופציות של הניצע, ככל שאלה הבשילו 60 ימים לאחר מות הניצע, בכל זמן אך לא יאוחר מהקודם מבין: (1) שנה לאחר מות הניצע; או (2) במועד הפקיעה. כל יתר האופציות שהוענקו לניצע אך לא הבשילו ב-60 ימים שלאחר מות הניצע, יפקעו בתאריך המוות; (ב) נכות ופרישה – אם סיום ההתקשרות נובע מנכות או פרישה של הניצע, הניצע רשאי לממש כל חלק מהאופציות שהבשילו 90 ימים לאחר מועד הפרישה או הנכות, בכל זמן אך לא יאוחר מהקודם מבין: (1) שנה לאחר הפרישה או הנכות; או (2) מועד הפקיעה. כל יתר האופציות שהוענקו לניצע אך לא הבשילו ב-90 ימים שלאחר הפרישה או הנכות, יפקעו בתאריך הנכות או הפרישה, לפי העניין.

10.5. אלא אם פקעו במועד מוקדם יותר, האופציות שלא מומשו תפקענה בחלוף 10 שנים ממועד הענקתם.

11. הליך מימוש האופציות

11.1. האופציות שהבשילו ניתנות למימוש בבת אחת או מעת לעת במהלך תקופת המימוש, על-ידי מתן הודעת מימוש בכתב ("הודעת מימוש") לחברה (עם העתק לנאמן), במשרדיהם הראשיים, בהתאם לתנאים הקבועים בתוכנית האופציות, או לפי נהלים אחרים כפי שדירקטוריון החברה יקבע מעת לעת ושהודעה בכתב אודותיהם תימסר לניצעים.

11.2. על הודעת המימוש להיות חתומה בידי הניצע ועליה להימסר לחברה (במשרדיה הרשמיים) (ובמקרה של אופציות במסלול נאמן, עם העתק לנאמן) לפני ביטול האופציות.

11.3. הודעת המימוש תפרט את שם הניצע, מספר הזהות שלו, מספר האופציות שהבשילו אשר הניצע מעוניין לממש ומחיר המימוש לתשלום.

11.4. מימוש אופציות על בסיס "מימוש נטו" (Net Exercise)

ניצע יהיה רשאי לממש את חלק או את כל כמות האופציות באמצעות מנגנון "מימוש נטו", לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה של האופציות הממומשות על-פי הנוסחה שלהלן (בסעיף זה - "מניות המימוש"), תמורת תשלום ערכן הנקוב של מניות המימוש. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על-פי שיטת מימוש זו הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה. מספר המניות הניתנות לרכישה על ידי הניצע על-פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב יקבע על-פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A-B)}{A-N}$$

X = מספר מניות המימוש שיונפקו לניצע.

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

A = השווי ההוגן (Fair Market Value) של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש המותאם לכל אופציה.

N = הערך הנקוב למניית מימוש.

בכל הקצאת מניות מימוש באמצעות שימוש במנגנון Exercise Cashless, תהווה החברה להון מניות את ערך הנקוב של מניות המימוש שיוקצו, וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי בדוחותיה הכספיים, והכל בהתאם להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

12. ניהול תכנית האופציות

12.1. כפוף להוראות חוק החברות, למסמכי ההתאגדות של החברה וכל החלטה אחרת של דירקטוריון החברה, לרבות מדיניות התגמול של החברה כפי שתהיה מעת לעת ובהתאם לתכנית האופציות, לדירקטוריון החברה סמכות מלאה לנהל את תכנית האופציות. הדירקטוריון רשאי למנות ועדה, אשר בכפוף להגבלות הרלוונטיות המוטלות בחוק החברות או בכל דין רלוונטי אחר, יהיו לה כל הסמכויות המוענקות לדירקטוריון בתכנית האופציות (ובמקרה של הגבלות כאמור, אותה ועדה תהיה רשאית לתת המלצות לדירקטוריון). בכפוף לאמור לעיל, כל שימוש במתאר זה במונח "דירקטוריון" יתייחס לדירקטוריון או לוועדה שמונתה כאמור, לפי העניין.

12.2. במסגרת זאת, מוסמך הדירקטוריון לקבוע, בין היתר, את זהות הניצעים בכל הענקה, מסלול המס הספציפי בו יוענקו האופציות, את תנאיה של כל הענקת אופציות (שאינן צריכות להיות זהות), לרבות ומבלי לגרוע, מספר האופציות שיוענקו לטובת כל ניצע, תנאי ההבשלה, התקופה ומחיר המימוש שלהן, והמסמכים שעליהם יחתמו הניצעים, המועד או המועדים בהם יוענקו האופציות וכל פעולה או קביעה אחרת כפי שיראה הדירקטוריון לנחוץ או למועיל לשם ניהול תכנית האופציות או כל תכנית משנה או הסכם אופציות.

13. התאמות

בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכותם של הניצעים לרכוש מניות מכוח תכנית האופציות תהא כפופה להתאמות המפורטות להלן:

13.1. חלוקת מניות הטבה – בכל מקרה שבו, במהלך תקופת מימוש האופציות, החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות המחזיקים באופציות, כך שמספר מניות המימוש שמחזיק אופציה יהיה זכאי להן ממימושה, יגדל במספר המניות מאותו סוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס של חלוקת מניות הטבה. מחיר המימוש של האופציות לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

13.2. שינוי בהון המניות – בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח תכנית האופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע מהאירועים האמורים לעיל, המספר המצטבר של המניות הניתנות להנפקה במסגרת תכנית האופציות, ביחס לאופציה שטרם מומשה, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.

13.3. עסקת מיזוג – במקרה של מיזוג החברה, האופציות שהוקצו וטרם מומשו ו/או הבשילו יבוטלו ללא תמורה, אלא אם דירקטוריון יקבע אחרת. דירקטוריון החברה על פי שיקול דעתו הבלעדי יכול להחליט כדלקמן: (1) להחליט האם ובאיזה אופן, אופציות שלא הבשילו, יבוטלו, יוחלפו, ימכרו או יבשילו; (2) להחליט האם ובאיזה אופן, האופציות אשר הבשילו (לרבות אופציות שתקופת הבשלתן הואצה) ימומשו, יוחלפו ו/או ימכרו על ידי הנאמן או החברה מטעם הניצעים; (3) להחליט כיצד יוחלפו ו/או ימכרו מניות בסיס שמומשו והוחזקו בידי נאמן מטעם הניצעים.

13.4. שברי מניות – בכל מקרה בו החברה תידרש להקצות לניצע שברי מניות, החברה לא תקצה שברי מניות ומספר המניות יעוגל מטה למספר הקרוב ביותר של מניות.

13.5. ארגון מחדש – במידה והחברה תבצע "ארגון מחדש" כמוגדרת בתכנית האופציות, כל האופציות הכפופות לתכנית האופציות יומרו או יוחלפו למניות של החברה או של החברה הממוזגת, בהתאם לשינוי ביחס למניות החברה, מחיר מימושו וכמות המניות יותאמו לתנאי הארגון מחדש. ההתאמות הנדרשות ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה בתום לב.

13.6. Spin-Off – במקרה של עסקת ספין אוף, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע כי בעלי האופציות יהיו רשאים לקבל הון מניות בחברה החדשה שתוקם כתוצאה מעסקת הספין אוף וזאת בהתאם להון המניות המוענק לבעלי המניות המשתתפים בעסקת הספין אוף, זאת בהתחשב בתנאי האופציות, תקופת ההבשלה ומחיר המימוש. זכאות הניצע להשתתף בעסקת הספין אוף, תהיה בהחלטת דירקטוריון החברה בלבד.

13.7. חלוקת דיבידנד – אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק עבור כל מניה. בתכנית האופציות לא נקבעה התאמה בגין חלוקת דיבידנד בעין.

13.8. הנפקת זכויות – אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: "**יום האקס זכויות**") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

13.9. יצוין כי לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאירועים האמורים, בסעיף זה להלן: "**אירוע חברה**"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

14. איסור העברה

האופציות לא תהיינה ניתנות להעברה, אלא ליורשים על-פי צוואה או על-פי דין.

15. מיסוי

15.1. כל תוצאות המס הנובעות מהענקת אופציות או ממימושן, מהתשלום עבור מניות המימוש או מהעברתן לניצע, או מכל אירוע או פעולה אחרים (של החברה, של חברה קשורה כלשהי, של הנאמן או של הניצע) לפי תכנית האופציות, מכל סיבה שהיא או כל אי ציות של הניצע להוראות תכנית האופציות, יחולו אך ורק על הניצע. הניצע ישפה את החברה או את החברה הקשורה או את הנאמן, לפי העניין, ויפטור אותם מכל אחריות לכל תשלום מס או כל קנס, ריבית או הצמדה.

15.2. החברה, כל חברה קשורה והנאמן, רשאים, כל אחד מהם, לנכות (גם במקור) מכל תשלום המשולם לניצע, את סכומו של המס או כל תשלום חובה אחר, שניכוי מחויב בקשר עם האופציות או מניות המימוש על-פי כל דין רלוונטי. החברה או חברה קשורה רשאים לדרוש מהניצע, באמצעות ניכוי משכרו, תשלום במזומן או באופן אחר, להעמיד את הסכום הנדרש לכיסוי כל חובת ניכוי מס כאמור של החברה, של החברה הקשורה או של הנאמן הנובעת בקשר עם האופציות או מניות המימוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל ניצע ימסור לידי החברה או חברה קשורה רלוונטית כלשהי כל מסמך, תעודה או טופס חתומים, העשויים להידרש מעת לעת על-ידי החברה או חברה קשורה כאמור על מנת לקבוע או לבסס את חבות המס של אותו ניצע.

15.3. כל ניצע ישפה את החברה, כל חברה קשורה רלוונטית ואת הנאמן, או מי מהם, ויפצה אותם, בגין כל חבות מס כאמור או בגין ריבית או קנס המוטלים בגינה, לרבות ומבלי לגרוע, חבויות הקשורות בחובה לנכות כל מס כאמור מכל תשלום המשולם לניצע, או שהייתה חובה לנכותו.

15.4. החברה או הנאמן לא יעבירו את תעודות המניה לניצע עד לתשלום כל תשלומי החובה כאמור לעיל במלואם.

15.5. ביחס לניצעים שהינם אזרחי ותושבי ישראל, האופציות יוקצו להם על פי הוראות סעיף 102 לפקודה. ביחס לניצעים שהינם אזרחי ותושבי ארה"ב, האופציות יוקצו להם תחת מסלול Incentive Stock Option (ISO) בהתאם להוראות סעיף 422(b) ל-United States Internal Revenue Code of 1986, כפי שישונה מעת לעת, על פי הדין האמריקאי.

16. הוראות חסימה החלות על הניצעים

16.1. חסימה על-פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

על מניות המימוש תחולנה ההגבלות המפורטות בחוק ניירות ערך ובתקנות שהותקנו מכוחו, ובפרט, תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, בקשר עם מכירה חוזרת של מניות המימוש והסדרי החסימה הרלוונטיים. כל ניצע יהיה חייב לבדוק את המגבלות הרלוונטיות החלות עליו ולפעול בהתאם.

16.2. חסימה מכוח הוראות סעיף 102 לפקודה

16.2.1. כאמור לעיל, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, האופציות שתוקצינה והמניות הרגילות אשר תנבענה ממימושן, וכל הזכויות המוקנות מכוחן (לרבות מניות הטבה) יוקצו לנאמן, אשר יחזיק בהן בנאמנות עד מועד שחרורן על-ידי העברתן או מכירתן על-ידי הנאמן. במקרה שדרישות סעיף 102

לפקודה לגבי אופציות במסלול נאמן לא מתקיימות, אזי האופציות במסלול נאמן יחשבו כאופציות במסלול ללא נאמן, הכל בהתאם לאמור בסעיף 102 לפקודה.

16.2.2. אופציות במסלול נאמן ומניות המימוש המוקצות מכוחן, וכן כל הזכויות המוקנות מכוחן (לרבות מניות הטבה) יופקדו בידי הנאמן עד לתום התקופה כנדרש בהוראות סעיף 102 החלות על אופציות המוענקות דרך נאמן במסלול המס הרלוונטי להן ("תקופת החסימה").

16.2.3. כפוף לתנאי סעיף 102, ניצע לא יהיה זכאי לקבל את האופציות במסלול נאמן, את מניות המימוש המוקצות עקב מימושן, או כל זכות המוקנית מכוחן (לרבות מניות הטבה), או לבקש את העברתן או מכירתן לצד שלישי כלשהו, לפני תום תקופת החסימה. כל ניצע ימסור לחברה ולנאמן התחייבות והסכמה בכתב בהן יצהיר הניצע כי ידועים לו הוראות סעיף 102 לפקודה ומסלול המס הנבחר, וכי הוא מסכים לאמור בכתב הנאמנות בין החברה לנאמן, ומתחייב שלא להוציא מהנאמנות, על דרך מכירה או העברה, את האופציות במסלול נאמן, את מניות המימוש המוקצות עקב מימושן וכן את כל הזכויות המוקנות מכוחן (לרבות מניות הטבה) לפני תום תקופת החסימה. על אף האמור לעיל, אם מכירה או העברה כאמור יתרחשו במהלך תקופת החסימה, יחולו על הניצע הסנקציות מכוח סעיף 102 לפקודה.

16.2.4. למען הסר ספק, תקופת החסימה, אם קיימת, תבוא בנוסף לתקופת ההבשלה כאמור בסעיף 9 לעיל. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך הן אינן מהוות תחליף אחת לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי לאופציות המוענקות.

16.2.5. מבלי לגרוע ובכפוף לאמור לעיל, ולכל הגבלה רלוונטית אחרת בתכנית האופציות, בכל תכנית משנה רלוונטית, בהסכם האופציות הרלוונטי ובדין החל, הנאמן לא ישחרר, על דרך מכירה או העברה, את מניות המימוש המוקצות עקב מימוש אופציות במסלול נאמן, ואת כל הזכויות המוקנות מכוחן (לרבות מניות הטבה) לניצע, או לכל צד שלישי לו מבקש הניצע למכור את מניות המימוש, אלא אם ועד אשר הנאמן: (א) (1) ניכה את סכומם של כל המיסים שיש לשלם עקב מכירתן או העברתן, אם בכלל, או (2) קיבל אישור שתשלום כאמור, אם בכלל, הועבר לרשויות המס או בדבר הסדר אחר בנוגע לתשלום כאמור, לשביעות רצונם של החברה והנאמן; וכן (ב) קיבל אישור בכתב מהחברה בדבר מילוי כל הדרישות לשחרור והעברה כאמור הקבועות בתקנון החברה, בתכנית האופציות, בתכנית משנה כלשהי ובהסכם האופציות הרלוונטי. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנאמן רשאי לשחרר רק מניות מימוש (ולא אופציות).

אין לראות באמור במתאר זה משום ייעוץ מס או תיאור מוסמך או ממצא של הוראות הדין הנוגעות לתכנית האופציות או העשויות לחול בקשר עם הענקת האופציות לניצעים. על כל ניצע לבחון את השלכות המס החל עליו לפי נסיבותיו האישיות ובהתחשב בנתוניו המיוחדים, ולקבל יעוץ משפטי ומקצועי לפי שיקול דעתו ובהתאם לנתוניו האישיים.

פרק ג' – הזכויות הנלוות למניות החברה

17. הזכויות הנלוות למניות החברה

מניות המימוש נשוא האופציות תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה כפי שפורסם על ידי החברה במסגרת התשקיף. כמו כן, ניתן לעיין בהוראות מתוך תקנון החברה בנושא זכויות הנלוות למניות החברה, בפרק 4 לתשקיף, המובא כאן במלואו על דרך ההפניה.

פרק ד' – פרטים נוספים

18. הון המניות של החברה למועד המתאר

18.1. הון המניות הרשום של החברה נכון למועד מתאר זה הוא 12,053.54 ש"ח, המחולק ל-96,428,320 מניות רגילות רשומות על שם של החברה, בנות 0.000125 ש"ח ע.ג. ("מניות רגילות").

18.2. הון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד הגשת מתאר זה הוא 34,710,086 מניות רגילות.⁴

19. אי התחייבות להעסקה/לשכירת שירותים/להמשך שירות

אין לפרש את תכנית האופציות, הסכם האופציה או מתאר ודוח הצעה פרטית לא מהותית זה כהבטחה או כהתחייבות כלשהי מצד החברה או חברה קשורה להמשיך ולהעסיק את הניצע או לקבל ממנו שירותים ולא יהיה בהם כדי לרמוז להתחייבות כלשהי מצד החברה או מצד חברה קשורה כלשהי בדבר משך העסקתו, שכירת שירותיו או שירותו של הניצע. החברה או החברה הקשורה שומרות בידן את הזכות לפטר כל ניצע או להפסיק את שכירת שירותיו או שירותו בהתאם לתנאי העסקתו, שכירת שירותיו או שירותו של ניצע כאמור ועל-פי כל דין.

20. היעדר מצג

אין ולא יהיה בתכנית האופציות, בכל תכנית משנה או בהסכם האופציות או במתאר ודוח הצעה פרטית לא מהותית זה כדי להוות מצג כלשהו מצד החברה כלפי ניצע כלשהו ביחס לחברה, עסקיה, שוויה או מניותיה בכלל או מניות המימוש בפרט. כל ניצע, בעת עריכת הסכם אופציות, יצהיר ויתחייב כלפי החברה כי הסכמתו/ה להענקת האופציות המוענקות לטובתו/ה, ומימושו (אם ימומשו), לא ניתן ולא יינתן, מכל בחינה שהיא, על בסיס מצג או התחייבות כלשהם של החברה או של מי מהדירקטורים, נושאי המשרה, בעלי המניות או העובדים שלה, וכי הוא ניתן וייעשה אך ורק על בסיס בחינתו/ה את החברה וציפיותיו/ה ממנה, במצבה היא ("as-is"). כל ניצע יוותר על כל טענה שהיא של "אי התאמה" מכל מין וסוג שהוא, וכן על כל עילת תביעה או תובענה אחרת מכל מין וסוג שהוא ביחס לאופציות ו/או המניות העומדות בבסיסן.

⁴ כולל 552,560 מניות רדומות המצויות בבעלות החברה.

אימוץ תכנית האופציות וכל תכנית משנה (ככל שתהיה) על-ידי הדירקטוריון לא יפורש כמתקן, כמשנה או כמבטל הסדרי תמרוץ כלשהם שאושרו בעבר, או כמטיל הגבלות כלשהן על סמכותו של הדירקטוריון לאמץ הסדרי תמרוץ אחרים כפי שזה יראה לרצוי, לרבות ומבלי לגרוע, הענקת אופציות למניות בחברה שלא על-פי תכנית האופציות, והסדרים כאמור יוכלו להיות בעלי תחולה כללית או במקרים ספציפיים בלבד.

21. הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שביצעה, נכון למועד פרסום המתאר ודוח הצעה פרטית לא מהותית זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק במניות בחברה או בין הניצעים לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

22. הפניה לדוחות החברה ועיון במסמכים

פרטים נוספים על החברה ניתן למצוא בדוחות המיידים והתקופתיים שהוגשו ויוגשו על-ידי החברה. העתקים מהדוחות האמורים יועמד לעיון כל אחד מן הניצעים להם יוצעו האופציות על-פי מתאר ודוח הצעה פרטית לא מהותית זה, במשרדה הרשום של החברה בשעות העבודה המקובלות, וכן הם ניתנים לצפייה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

23. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול במתאר זה

עוה"ד עדי זלצמן ועומר וייס ממשרד עורכי הדין, שבלת ושות', ממגדלי תאומי רובינשטיין, רח' יצחק שדה 4, תל-אביב. טלפון: 03-3075555 פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

סופווייב מדיקל בע"מ

נחתם על-ידי:

אסף קורנר, מנכ"ל

תאריך המתאר: 20 ביוני 2023